

1501227-80.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DE PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA PROVIDA.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501227-80.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

HOBBIN WESLEY DA SILVA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

HOBBIN WESLEY DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, porque, no dia 4 de novembro de 2021, no período noturno, no interior do Boulevard Shopping, localizado na Rua Marcondes Salgado, nº 11-39, nesta cidade e Comarca de Bauru, subtraiu, para si, mediante destreza, um perfume da marca "Jequiti", avaliado em R\$ 124,99, pertencente à empresa Lojas Pernambucanas - Arthur Lundgren.

Consta, ainda, segundo a denúncia, que HOBBIN WESLEY DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 155, § 4º, II, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal, porque, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, tentou subtrair, para si, mediante destreza, um perfume da marca "Hugo Boss", avaliado em R\$ 198,90, pertencente à empresa Lojas Renner, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi oferecida (fls. 1/2), aditada (fl. 3) e recebida pela decisão de fl. 75.

O réu foi citado (fl. 93) e apresentou resposta à acusação às fls. 100/101.

A decisão de fls. 102/105 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva dos representantes das vítimas e de duas testemunhas comuns, bem como ao interrogatório do réu (fl. 131-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 135/137).

Em outro ângulo, a Defesa destacou a ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Assim, focada na insuficiência probatória, rogou pela absolvição. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente aplicação do princípio da insignificância, assim como da ineficácia absoluta do meio empregado. Ademais, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da modalidade tentada também no crime cometido nas Lojas Pernambucanas e afastamento da qualificadora do delito. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea, majoração mínima em razão da continuidade delitiva, fixação de regime inicial aberto, observância ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e autorização para recorrer em liberdade (fls. 142/160).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração da prática dos crimes de furto qualificado, consumado e tentado, em continuidade delitiva.

As provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência parcial do pedido inicial apenas para condenação do réu pela prática dos delitos de furto simples, consumado e tentado, em continuidade delitiva, e, nesse ponto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 4, boletim de ocorrência de fls. 16/19, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 20, além da prova oral produzida em Juízo.

A imputação da autoria dos delitos ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

O réu confessou os crimes. Disse que estava passando por dificuldades financeiras e se arrependeu da prática delitiva. Acrescentou que admitiu a subtração no local dos fatos (fl. 131-mídia).

A confissão do réu veio corroborada pelas declarações dos representantes das vítimas e pelo depoimento das testemunhas.

Paulo César Ribeiro, representante da empresa vítima Lojas Renner S.A., narrou que no dia dos fatos efetuava monitoramento do estabelecimento quando observou que o réu se debruçou em um balcão do setor de perfumaria, subtraiu um perfume e escondeu o objeto no bolso de sua vestimenta; ato contínuo, abordou o réu assim que ele saiu da loja, encontrando o perfume. Esclareceu que a ação foi gravada pela câmera de monitoramento (fl. 131-mídia).

Já a representante da empresa Arthur Lundgren Tecidos S.A., Beatriz Pardino

Teixeira, contou que, na data dos fatos, um segurança do shopping foi ao estabelecimento e noticiou que o réu havia sido detido em outra loja, estando em posse de um perfume da linha Fabio Junior, de propriedade da empresa. Aduziu que o réu não possuía nota fiscal de compra, bem como foi constatado em sistema administrativo que não houve venda daquele produto no dia. Explicou que havia uma etiqueta da loja na caixa do produto, inexistindo lacre de segurança (fl. 131-mídia).

O policial militar Fábio Luís dos Santos relatou ter sido acionado para atender ocorrência no Shopping Boulevard porque funcionários haviam abordado o réu em poder de um perfume após ter saído das Lojas Renner. Falou que procedeu à abordagem e também encontrou outro perfume, da marca Jequiti, na bolsa do réu, momento em que ele admitiu ter subtraído tal produto das Lojas Pernambucanas. Asseverou que a representante do mencionado estabelecimento compareceu ao local e reconheceu o perfume, sendo que ela não havia notado a subtração (fl. 131-mídia).

No mesmo sentido, o policial Gabriel Miras Prevideli disse que estava em patrulhamento de rotina quando recebeu informação de que o réu havia sido detido por seguranças do shopping após furtar um perfume das Lojas Renner; em revista pessoal, outro perfume foi localizado na bolsa do réu, tendo ele admitido que havia subtraído tal produto das Lojas Pernambucanas (fl. 131-mídia).

Ao que se vê, diante de tal panorama probatório, não persistem dúvidas no tocante à responsabilidade do réu pela prática dos delitos.

Ora, o réu confessou os crimes e a prática veio corroborada por todo o restante do conjunto probatório. Aliás, deve-se destacar que a confissão ostenta elevada carga probante a tranquilizar o espírito do julgador na formação do seu convencimento, ainda mais se confirmada pelas demais provas constantes nos autos, como no caso.

Além disso, o réu foi preso em flagrante em posse dos objetos furtados. Sendo encontrado com o produto do delito, o ônus da prova se inverte e recai sobre ele a incumbência de provar a licitude da posse ou propriedade. Aliás, a respeito do assunto:

Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. [...]

(TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000201-43.2017.8.26.0633.

Relator: Des. Roberto Grassi Neto. Data do julgamento: 25 de abril de 2019)

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câ., Ap. 250.141, Rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410)

Outrossim, também se faz necessário salientar que os representantes das empresas vítimas e os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se deram os fatos, haja vista que estes foram informados da ocorrência do crime de furto no interior do Boulevard Shopping Bauru e, em revista pessoal, além de encontrarem em poder do réu o perfume subtraído nas Lojas Renner, também localizaram outro perfume na bolsa dele, quando então o réu esclareceu que também havia praticado furto no interior das Lojas Pernambucanas.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório do depoimento dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos

depoimentos dos militares revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...]

Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018)

Dessa maneira, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Ademais, na hipótese dos autos não há se falar em aplicação do princípio da insignificância.

De fato, deve ser destacada a reprovabilidade da conduta do réu, haja vista que, além de formalmente típica, está imbuída de danosidade social e perceptível gravidade, devendo ser preservado o valor de segurança à sociedade.

Ainda, o suposto valor irrisório dos bens não o faz e muito menos exclui a tipicidade do delito, uma vez que a ofensa da insignificância não se faz tão somente pelo valor monetário, mas pela consideração holística da conduta, a qual foi realizada e flagrada.

Por consequência, havendo a prática de comportamento reprovável que causou lesão ao bem jurídico protegido pela norma, não procede o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, destacando-se que também não está presente a figura do furto privilegiado, pois o réu é multirreincidente.

Igualmente, no tocante à subtração praticada nas Lojas Renner, sequer há se cogitar em crime impossível, diante da ineficácia absoluta do meio.

Com efeito, cabe salientar que a existência de câmera de monitoramento que tenha flagrado a ação do autor não torna o meio absolutamente ineficaz, pois não se trata de procedimento infalível, destacando-se os inúmeros casos de crimes cometidos em estabelecimentos comerciais que possuem sistema de vigilância.

Aliás, acentua-se o teor do enunciado da Súmula 567 do c. STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

Acerca de ambas as matérias:

APELAÇÃO - FURTO TENTADO - SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIGILÂNCIA DE VIZINHOS - CRIME IMPOSSÍVEL - Descabimento: Embora vizinhos tenham percebido o ingresso do agente no estabelecimento, tal percepção não impediria consumação do delito, vez que o meio por ele empregado foi eficaz a consumação do ato, o que somente não se realizou por diligente intervenção policial.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - VALOR NÃO DESPREZÍVEL, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - APLICAÇÃO - Descabimento: O benefício somente tem lugar quando o valor da res é insignificante, o agente é primário e não ostenta qualquer antecedente, o que não ocorre nos presentes autos.

INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - IMPOSSIBILIDADE: A majorante do repouso noturno é incompatível com a forma qualificada do furto, já que tratada tal agravante antes das qualificadoras previstas pelo legislador. Recurso parcialmente provido. (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0004735-25.2012.8.26.0368. Relator: Des. J. Martins. Data do julgamento: 25 de abril de 2013) (destaquei)

De mais a mais, não prospera o pedido de reconhecimento da modalidade tentada no furto praticado nas Lojas Pernambucanas, haja vista que o réu subtraiu a res no interior do estabelecimento, deixou o local, entrou em outra loja e somente então foi abordado ao tentar praticar novo furto, isto é, o crime restou consumado, pois neste tipo penal a consumação ocorre com a inversão da posse da res furtiva, ou seja, no momento em que o agente se apodera do bem, retirando-o da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem.

Acerca da matéria, é de fundamental importância salientar o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, havendo, inclusive, fixação de tese após o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(STJ. Terceira Seção. Recurso Especial nº 1.524.450-RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Data do julgamento: 14 de outubro de 2015)

Aliás, vale ressaltar que, no caso concreto, a representante da empresa vítima sequer notou a prática da subtração, constatada apenas no momento em que o réu foi abordado pelos policiais após cometimento de novo delito.

Ainda, no que tange à consumação do crime de furto, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci são esclarecedores:

Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material, que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, na posse mansa e tranquila do agente. Se houver perseguição e, em momento algum, conseguir o autor a livre disposição da coisa, trata-se de tentativa. Não se deve desprezar essa fase (posse tranquila da coisa em mãos do ladrão), sob pena de se transformar o furto em um crime formal (onde se pune unicamente a conduta e não se demanda o resultado naturalístico). (in Manual de Direito Penal, 10ª Ed., p. 583-584).

De outra banda, no que se refere à qualificadora da destreza, nada foi produzido nos autos no sentido de que as subtrações tenham se dado em decorrência da perfeição dos movimentos do réu, como também ele tenha agido com sutileza e habilidade.

Ora, embora no primeiro estabelecimento comercial a prática criminosa sequer tenha sido constatada, cumpre acentuar que não foi comprovado se a subtração ocorreu devido à especial habilidade do réu ou se pelo fato de o furto simplesmente não ter sido notado. Já na segunda loja, a ação foi flagrada por meio do monitoramento por imagens, havendo notícia de que o réu se inclinou em um balcão do setor de perfumaria para praticar o furto, de modo que não restou revelada especial habilidade no cometimento do delito.

Enfim, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes a comprovar que a conduta do réu se amolda às normas previstas no artigo 155, caput (furto de perfume nas Lojas Pernambucanas), bem como artigos 155, caput, c.c. o 14, II (tentativa de furto de perfume nas Lojas Renner), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva.

Concluindo pela condenação, resta somente a fixação da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais, a não ser a reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo dos crimes é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências dos delitos não levam à exasperação da pena. Por derradeiro, as vítimas não apresentaram comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, por não haver circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa para cada delito.

Na segunda fase da dosimetria, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fl. 36: processo nº 0018652-61.2014.8.26.0071; fls. 36/37: processo nº 0018898-23.2015.8.26.0071; fls. 37/38: processo nº 3000184-32.2013.8.26.0071), sendo inviável a compensação integral entre ambas, tendo em vista se tratar de multirreincidência. Prepondera, pois, a agravante, com fundamento no artigo 67 do Código Penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DE PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA PROVIDA.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que, em princípio, é possível a compensação entre a

atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na medida em que igualmente preponderantes, haja vista ambas se relacionarem à personalidade do agente.

2. A utilização das várias condenações do acusado para caracterizar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea prestigia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, na medida em que se leva em conta a situação individual do réu e sua postura de reiterado desrespeito à Lei para agravar-lhe a pena, quando em comparação com aquele indivíduo que se envolveu em um único evento delituoso.

3. Desse modo, embora a existência de apenas uma sentença penal condenatória possa servir para caracterizar a reincidência, havendo notícias de outras condenações, como in casu, mostra-se correto o afastamento da compensação entre a referida agravante e a atenuante da confissão espontânea.

4. Agravo regimental provido.

(STJ. Quinta Turma. AgRg no Recurso Especial nº 1.540.501 – RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 22 de maio de 2018) (destaquei)

Assim, majoro as penas em 1/4, ficando, então, estabelecidas no montante de 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa para cada delito, destacando-se a aplicação de patamar menor (1/4) do que seria efetivamente adotado caso não houvesse a atenuante.

Na terceira fase, no tocante ao furto ocorrido nas Lojas Renner, a pena deve ser reduzida em 1/3, em razão do iter criminis percorrido. Assim, resulta a pena para este delito em 10 meses de reclusão e 12 dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

Quanto à subtração do perfume pertencente às Lojas Pernambucanas, não há causas de aumento ou diminuição para serem consideradas, ficando mantida a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva (artigo 71 do Estatuto Repressivo), deve-se aplicar a pena mais grave (1 ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa) com o acréscimo de 1/6, já que foram praticados dois furtos com idêntico modus operandi, totalizando, assim, 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

O regime inicial para o cumprimento da sanção deve ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Estatuto Repressivo e a reincidência do réu.

Não se pode, neste momento, proceder à pretendida progressão antecipada de regime, visto que dependeria de análise do requisito subjetivo, não havendo nos autos, até o presente momento, elementos que permitam tal apreciação. Dessa forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo das Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Finalmente, nos termos do artigo 44, II e III, do Código Penal, não se revela suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da multirreincidência do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu HOBGIN WESLEY DA SILVA à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração aos artigos 155, caput e 155, caput c.c. o 14, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, pena a ser cumprida em

regime inicial semiaberto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

À vista do lapso temporal transcorrido, da quantidade de pena aplicada e da inexistência da manutenção dos requisitos da segregação cautelar, defiro ao réu recorrer em liberdade. Expeça-se, pois, o competente alvará de soltura clausulado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA